Tema 3

El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gasto. Órganos competentes. Fases del procedimiento y sus documentos contables. Compromisos de gasto para ejercicios posteriores. La ordenación del pago: concepto y competencia. Realización del pago: modos y perceptores. Control del gasto público. Clases. Especial referencia al control de legalidad. El Tribunal de Cuentas.

Referencias Legislativas

- *Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.*
- *Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado / Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del Gasto del Estado.*
- *Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los Documentos Contables a utilizar por la Administración General del Estado.*

Guion-resumen

1. **El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gastos**
2. **Órganos competentes en la aprobación de gastos**
3. **Fases del procedimiento y sus documentos contables**
   - 3.1. Fases del procedimiento
   - 3.2. Documentos contables
   - 3.3. Procedimiento especial: tramitación anticipada de expedientes de gastos
4. **Compromisos de gasto para ejercicios posteriores**
5. **La ordenación del pago: concepto y competencia**
   - 5.1. Concepto
   - 5.2. Competencia
6. **Realización del pago. Modos de pago y perceptores**
   - 6.1. Concepto de pago
   - 6.2. Cuentas para pagos
   - 6.3. Intereses legales y de demora
   - 6.4. Formas de pago: efectivo y compensación
7. **Control del gasto público. Clases. Especial referencia al control de legalidad. El Tribunal de Cuentas**
   - 7.1. Clases
   - 7.2. Control interno. Especial referencia al control de legalidad
   - 7.3. Control externo

Ideas clave

Anexos

1. El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gastos

Ejecutar el Presupuesto es realizar los gastos públicos en el autorizados. En efecto, solo estos tienen su fundamento, en el aspecto financiero, en la Ley de Presupuestos; los ingresos, por el contrario, lo tienen en otras leyes (por ejemplo, los ingresos tributarios tienen su fundamento en las leyes reguladoras de los distintos tributos, no en el Presupuesto).

Por otra parte, no se debe entender esto en el sentido de que la realización de los gastos públicos constituya el cumplimiento de un mandato contenido en la Ley de Presupuestos, sino que significa más bien **la utilización por la Administración de las autorizaciones que dicha Ley le confiere**, que podrá ser más o menos discrecional según lo dispongan otras leyes (por ejemplo, las leyes que regulan la obligación de retribuir a los funcionarios, o de pagar las pensiones a los trabajadores jubilados).

El gasto público se realiza por medio de una serie de actos concatenados jurídicamente, por lo que puede afirmarse que forman **un verdadero procedimiento administrativo**, que a su vez se halla estrechamente relacionado con los procedimientos que sirven de cauce a la adopción de las decisiones o al establecimiento de las relaciones económicas mediante las cuales se realiza el gasto en su aspecto sustantivo.

Por ejemplo, el procedimiento de contratación, en cuanto implica la realización de un gasto (la compra de un suministro, o la realización de una obra), se ve acompañado de un procedimiento administrativo paralelo, el procedimiento administrativo de gasto público, dirigido a ejecutar el presupuesto y, por tanto, a hacer uso de las autorizaciones contenidas en sus créditos.

De la ejecución del Presupuesto de gastos se deriva el nacimiento de obligaciones de las que el Tesoro Público tendrá que hacerse cargo.

En el proceso que se inicia cuando se acuerda la realización de un gasto y concluye con el pago de la consiguiente deuda, distinguiremos **dos grandes fases**, de las cuales el propio gasto es un elemento intermedio o fronterizo: **el procedimiento de gasto**, constituido por todas las actuaciones administrativas que conducen a la realización del mismo, y **el procedimiento del pago** (ordenación del pago), que se inicia al cuantificar la deuda y concluye con su extinción o pago.

Hay que decir que no existe un único procedimiento de gasto, sino varios, aplicables según cuál sea el tipo de gasto que se realiza (por ejemplo, un contrato de obra, o un contrato de gestión de servicios públicos, una subvención, retribuciones del personal, etc.).

Pero en toda esta variedad de procedimientos de gasto **podemos identificar siempre una misma sucesión de actos** que, aunque no siempre se manifiestan como actuaciones separadas en el tiempo, resultan claramente diferenciables por su contenido.

La LGP se refiere a ellos en sus arts. 73 y 74, al atribuir competencias de gestión presupuestaria a diversos órganos de la Administración. Estos actos son:



— La aprobación del gasto.

— El compromiso con un tercero.

— La liquidación del gasto o reconocimiento de la obligación.

El reconocimiento de la obligación supone la realización del gasto y la ejecución del crédito previsto en el Presupuesto, que con este acto se da por consumido. El reconocimiento de la obligación lleva implícita la propuesta de pago, que ha de dirigirse al ordenador de pagos.

La propuesta de pago es el acto intermedio que pone en conexión el procedimiento de gasto con el procedimiento de pago.

Las reglas que regulan la producción de actos administrativos se aplican también a los actos de gestión financiera. Tales actos deberán producirse por el órgano que tenga atribuida la competencia, ajustarse al procedimiento que estuviera establecido en cada caso, y manifestarse por escrito, a menos que su naturaleza permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.

Junto a estas normas, existen otras, específicas del ámbito financiero, cuyo contenido responde a los enunciados de presupuesto, control y contabilidad.

La existencia de "presupuesto", es decir, de una **consignación presupuestaria** se configura como un requisito previo a la realización de un gasto. El art. 21 de la LGP, establece que *"las obligaciones solo son exigibles de la Hacienda Pública cuando resulten de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de esta Ley, de sentencia judicial firme, o de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas".*

Por su parte, el art. 46 LGP determina la nulidad plena de todos los actos y disposiciones generales de rango inferior a la Ley, que supongan la adquisición de un compromiso de gasto y adquisición de obligaciones, por importe superior al de los créditos autorizados en el Presupuesto.

La idea de sometimiento de los actos de gestión financiera a **control y contabilidad** está recogida en el art. 148 LGP, según el cual *"La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que sean aprobados, los actos del sector público estatal que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.*

No obstante, la fiscalización previa e intervención de los derechos e ingresos del Tesoro Público se podrá sustituir reglamentariamente por las comprobaciones efectuadas en el ejercicio del control financiero permanente y la auditoría pública, salvo en los actos de ordenación del pago y pago material correspondientes a devoluciones de ingresos indebidos".



2. Órganos competentes en la aprobación de gastos

Establece la Ley General Presupuestaria en su art. 74 que:

1. Corresponde a los Ministros y a los titulares de los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del Estado aprobar y comprometer los gastos propios de sus presupuestos, salvo los casos reservados por la Ley a la competencia del Consejo de Ministros, así como reconocer las obligaciones económicas correspondientes, e interesar del Ordenador general de pagos del Estado la realización de los correspondientes pagos.

   Asimismo, corresponderá a los Ministros, fijar los límites por debajo de los cuales las citadas competencias corresponderán, en su ámbito respectivo, a los Secretarios de Estado y Subsecretario del departamento.

2. Con la misma salvedad legal, compete a los presidentes o directores de los organismos autónomos del Estado y a los de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo la aprobación y compromiso del gasto, así como el reconocimiento y el pago de las obligaciones.

3. Compete a los directores de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, la aprobación y el compromiso del gasto y el reconocimiento de la obligación, e interesar del Ordenador general de Pagos de la Seguridad Social la realización de los correspondientes pagos.

4. Las facultades a que se refieren los anteriores números podrán desconcentrarse mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, o ser objeto de delegación en los términos establecidos reglamentariamente.

5. Los órganos de los departamentos ministeriales, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, competentes para la suscripción de convenios de colaboración o contratos-programa con otras Administraciones Públicas o con entidades públicas o privadas, necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que de aquellos se derive, sea superior a doce millones de euros.

   Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación a los convenios que formalicen los compromisos financieros de créditos gestionados por las Comunidades Autónomas de conformidad con el art. 86 de esta Ley.

   Asimismo, las modificaciones de convenios de colaboración o contratos-programa autorizados por el Consejo de Ministros conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, requerirán la autorización del mismo órgano cuando impliquen una alteración del importe global del gasto, del concreto destino del mismo o, en su caso, de los calendarios que se hubiesen establecido para la amortización o devolución de activos financieros.



También requerirán la previa autorización del Consejo de Ministros a que hace referencia el presente artículo aquellos acuerdos que tengan por objeto la resolución de convenios de colaboración o contratos-programa cuya suscripción o modificación hubiera sido autorizada por dicho órgano conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores, con independencia del momento en que dichos negocios jurídicos hubieran sido suscritos.

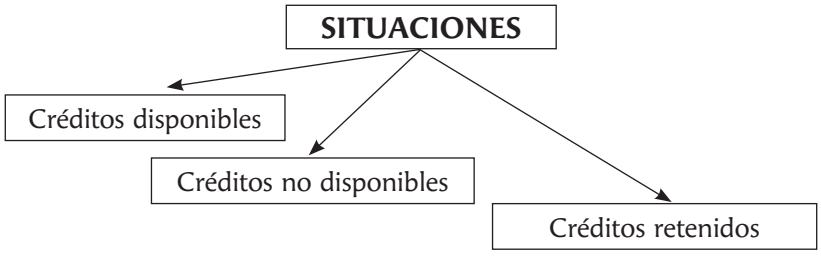
La autorización del Consejo de Ministros implicará la aprobación del gasto que se derive del convenio o contrato-programa.

Con carácter previo a la suscripción de cualquier convenio o contrato-programa se tramitará el oportuno expediente de gasto, en el cual figurará el importe máximo de las obligaciones a adquirir, y en el caso de que se trate de gastos de carácter plurianual, la correspondiente distribución por anualidades. En los supuestos en que, conforme a los párrafos anteriores, resulte preceptiva la autorización del Consejo de Ministros, la tramitación del expediente de gasto se llevará a cabo antes de la elevación del asunto a dicho órgano.

3. Fases del procedimiento y sus documentos contables

3.1. Fases del procedimiento

Por Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, antes de analizar las fases del procedimiento, resulta obligada la referencia a la "situación de los créditos".



Los créditos consignados en el Presupuesto de Gastos tendrán la consideración de disponibles para el Servicio Gestor al que se le asignen, en tanto no se realice alguna de las operaciones de desconcentración de créditos que contempla la citada Instrucción. Resumidamente:

— Cuando el Gobierno acuerde la no disponibilidad de todo o parte de un crédito consignado en el Presupuesto de Gastos, la Dirección General de Presupuestos expedirá un documento "RC" de retención de créditos por no disponibilidad.

— Al inicio de la tramitación de un expediente de gasto, el Servicio gestor competente solicitará que se certifique la existencia de crédito disponible para su realización. Para la solicitud del certificado, el Servicio

ADAMS

gestor expedirá un documento "RC", de **retención de créditos para gastar**, que remitirá a la oficina de contabilidad.

— Al iniciarse un expediente de bajas por anulación u otro tipo de minoraciones de crédito, se solicitará certificación de que existe saldo disponible en la aplicación presupuestaria que se ha de minorar.

Para ello, la Oficina Presupuestaria del Departamento Ministerial o, en su caso, la Dirección General de Presupuestos expedirá un documento "RC", «de retención de créditos para bajas por anulación y otras minoraciones», que remitirá a la Oficina de Contabilidad.

Una vez registrado el documento "RC", y por el importe consignado en el mismo, el crédito quedará retenido para ser utilizado en la realización de la baja por anulación u otra minoración, obteniéndose del Sistema un certificado que será remitido al órgano solicitante para su incorporación al expediente de bajas de crédito de que se trate.

— Al iniciarse un expediente de transferencias de crédito se solicitará certificación de que existe saldo disponible en el crédito presupuestario que se ha de minorar. Para ello la Oficina presupuestaria del Departamento Ministerial o, en su caso, la Dirección General de Presupuestos expedirá un documento "RC", de **retención de créditos para transferencias** que remitirá a la oficina de contabilidad.

Una vez registrado el documento "RC", el crédito quedará retenido para ser utilizado en la realización de la transferencia, obteniéndose del sistema un certificado de existencia de crédito que será remitido al órgano solicitante para su incorporación al expediente de modificación presupuestaria.

— Al inicio de la tramitación de un expediente de gasto plurianual se solicitará que se certifique que la parte de gasto imputable a ejercicios posteriores no sobrepasa los límites a que se refiere el art. 47 LGP, excepto en aquellos casos contemplados en que tal solicitud no sea obligatoria.

Para ello, el Servicio Gestor competente para la tramitación del gasto expedirá un documento "RC" de ejercicios posteriores detallando el importe que del gasto en cuestión corresponde a cada uno de los ejercicios posteriores afectados. Este documento, junto con el "RC" de retención de créditos para gastar que se expida por el gasto imputable a la anualidad en curso, se remitirá a la oficina de contabilidad.

Una vez efectuado su registro contable, y por los importes solicitados mediante el documento "RC" de ejercicios posteriores, se producirá la minoración de los límites existentes en las aplicaciones presupuestarias afectadas, quedando a partir de este momento reservadas las respectivas cuantías para su posterior utilización en el citado expediente.

Asimismo, del Sistema de Información Contable se obtendrá un certificado de suficiencia de límite de compromisos que será remitido al Servicio Gestor para su incorporación al respectivo expediente.

Cuando proceda anular una retención de crédito se realizará a través del documento "RC" negativo ("RC"/).

A continuación se analizan las fases del procedimiento. Señala el art. 73 LGP que la gestión del Presupuesto de gastos del Estado, de sus organismos autónomos y de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo, así como, de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se realizará a través de las siguientes fases:

a) Aprobación del gasto.

b) Compromiso de gasto.

c) Reconocimiento de la obligación.

d) Ordenación del pago.

e) Pago material.

Las dos últimas fases las veremos más adelante.

3.1.1. Aprobación del gasto

La aprobación es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

La aprobación inicia el procedimiento de ejecución del gasto, sin que implique relaciones con terceros ajenos a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad Social.

3.1.2. Compromiso de gasto

El compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable.

El compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad Social a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas.

Del acto que ha dado origen al compromiso de gasto se derivan efectos contractuales.

Esta fase necesariamente supone que la reserva de la autorización pierda tal carácter y se concrete o determine con exactitud, pues el gasto comprometido permitirá satisfacer al acreedor, como la otra parte de la relación establecida.

3.1.3. Reconocimiento de la obligación

El reconocimiento de la obligación es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública estatal o contra

ADAMS

la Seguridad Social, derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente.

El reconocimiento de obligaciones con cargo a la Hacienda Pública estatal se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto.

Todo reconocimiento de la obligación llevará implícita la correspondiente **propuesta de pago**, entendiendo como tal la solicitud por parte de la autoridad competente que ha reconocido la existencia de una obligación para que el Ordenador General de pagos proceda a efectuar la ordenación de su pago.

Una vez acordado el reconocimiento de la obligación, el Servicio gestor competente expedirá el documento "OK" que será remitido a la oficina de contabilidad.

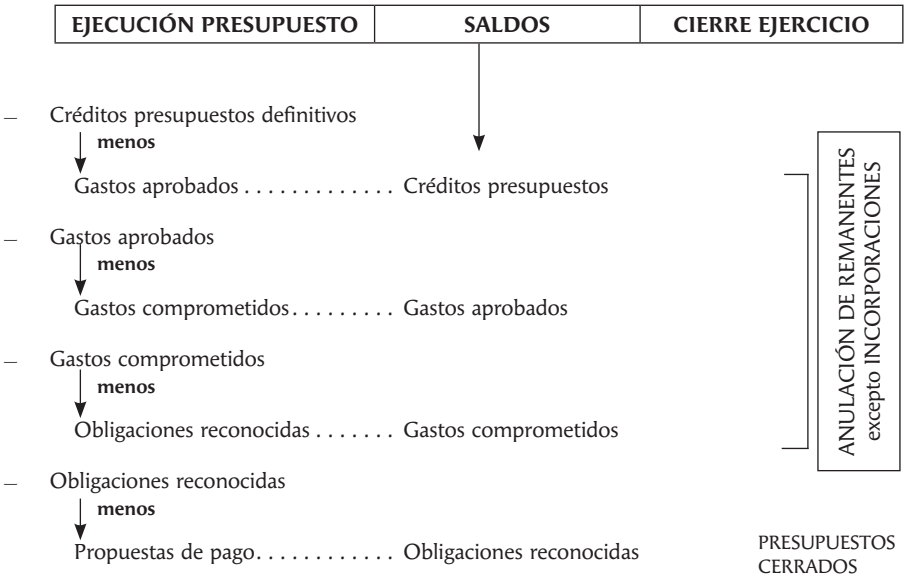
Excepcionalmente, tratándose de operaciones específicas de la Deuda Pública, podrán expedirse documentos "O", de reconocimiento de la obligación, que no lleven implícita la propuesta de pago.

En estos supuestos, la propuesta de pago se expedirá por el Servicio Gestor correspondiente, con posterioridad al reconocimiento de la obligación, debiendo formularse al efecto el documento "K", de propuesta de pago.

El Ministro de Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, con el fin de garantizar el avance en la transformación digital del ciclo de ejecución y control del gasto público, determinará los documentos y requisitos que conforme a cada tipo de gastos correspondan a las diferentes fases del procedimiento de gasto descrito en los párrafos anteriores.

De acuerdo con lo establecido en el art. 22.1 de esta ley, las obligaciones de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos y de la Seguridad Social se extinguen por el pago, la compensación, la prescripción o cualquier otro medio en los términos establecidos en esta ley y en las disposiciones especiales que resulten de aplicación.

Cuando la naturaleza de la operación o gasto así lo determinen, se acumularán en un solo acto las fases de ejecución precisas.



3.2. Documentos contables

Son documentos de contabilidad del Presupuesto de Gastos aquellos que sirven de soporte a las anotaciones contables que se realicen como consecuencia de operaciones de gestión de créditos presupuestarios y de ejecución del Presupuesto de Gastos.

Las **agrupaciones** a que pueden afectar dichos documentos son:

— Presupuesto corriente.

— Presupuestos cerrados.

— Ejercicios posteriores.

— Tramitación anticipada.

Según dispone la Orden 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado, podemos distinguir:

Retención de créditos	• "RC" de ejercicio corriente (solicitud de retenciones de crédito y registro de no diponibilidad): 100 Retención de crédito para gastar 101 Retención de crédito para transferencias 102 No disponibilidad 103 Retención 1% cultural (art. 58.3a RD 111/1986) 104 Retención cautelar por operaciones pendientes de registro contable 106 Retención de crédito para bajas por anulación y otras minoraciones 108 Retención adicional del 10% de la adjudicación 109 Retención 1% cultural (art. 58.3b RD 111/1986) 110 Presupuesto del cajero de ACF • "RC" de ejercicios posteriores: 100 Retención de crédito para gastar 103 Retención 1% cultural 104 Retención cautelar de operación pendientes de registro 108 Retención adicional del 10% de la adjudicación 109 Retención 1% cultural (art. 58.3b RD 111/1986) • "RC" de tramitación anticipada: 100 Retención de crédito para gastar 108 Retención adicional del 10% de la adjudicación 109 Retención 1% cultural (art. 58.3b RD 111/1986)
Autorización de gastos	"A" de ejercicio corriente. "A" de ejercicios posteriores. "A" de tramitación anticipada.
Compromisos de gastos	"D" de ejercicio corriente. "D" de ejercicios posteriores. "D" de tramitación anticipada.
Reconocimiento de obligaciones	• Normal General: Documento "OK" • Documento "O": se utilizará exclusivamente en el ámbito de la gestión de la Deuda del Estado, cuando al reconocer la obligación no se proponga el pago. • Documento "K": se utilizará para proponer el pago, en el supuesto anterior.

Por Orden HAC/360/2021, de 14 de abril, por la que se modifican las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por las que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado y la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, se crea el documento "Anexo Seguimiento Fondos Unión Europea": se utilizará para hacer el seguimiento de los gastos presupuestarios financiados con Fondos de la Unión Europea.

- **Documentos Mixtos**

La acumulación en un único acto administrativo de dos o más fases de ejecución de gastos presupuestarios producen los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados.

"AD" de ejercicio corriente.
"AD" de ejercicios posteriores.
"AD" de tramitación anticipada.

← Cuando la autorización y el compromiso se acuerdan en un acto único.

Cuando en un mismo acto se acumulen la autorización del gasto, su compromiso y el reconocimiento de la obligación, se expedirá un documento mixto "ADOK".

- **Anulaciones**

Las anulaciones de las operaciones indicadas estarán soportadas en documentos análogos a los reseñados pero de signo negativo. Ejemplo:

A	(3)	Código	(2)
Signo (4)			

(2) Se indicará alguna de las claves de operación según el modelo de documento contable y la operación de la que se trate.
(3) Se dejará en blanco cuando la operación sea de signo positivo y se consignará una barra (/) cuando sea de signo negativo.
(4) Signo: se consignará en la primera casilla positivo y en la segunda "o" cuando la operación sea de signo positivo, y negativo y 1 cuando sea de signo negativo.

Indicador	Clave	Operación que contabiliza	Firma que lo autoriza
A	200	Autorización de gastos.	Responsable del órgano que tenga encomendada la gestión de los créditos.
A	210		
A	206	Cancelación de autorizaciones (anticipos tesorería).	
AD	220	Autorización y compromisos de gastos.	
AD	230		
AD	226	Cancelación de ant. y comp. (anticipos tesorería).	
D	300	Compromiso de gastos.	
D	306	Cancelación de comp. (anticipos tesorería).	
O	410	Reconocimiento de obligaciones sin propuesta de pago.	
O	416	Cancelación de obligaciones reconocidas sin propuesta de pago (anticipos de Tesorería).	
ADOK	260	Autorización, compromiso y reconocimiento obligaciones.	
ADOK	270		
ADOK	266	Cancelación de autorización, compromisos y reconocimiento obligaciones (anticipos Tesorería).	
OK	420	Reconocimiento de obligaciones.	
OK	426	Cancelación de reconocimiento de obligaciones (anticipos Tesorería).	
K	430	Propuesta de pago.	
K	436	Cancelación de propuestas de pago (anticipos Tesorería).	

3.2.1. Justificantes

A) Justificantes que han de acompañar a los documentos contables de gestión de créditos y ejecución de gasto

Para la operación de apertura del presupuesto de gastos servirá de justificante la Ley de Presupuestos Generales del Estado publicada en el Boletín Oficial del Estado, sin que sea necesario expedir documento contable alguno.

A los documentos MC de modificaciones de crédito se unirá la resolución aprobatoria de la modificación presupuestaria.

En el caso de créditos extraordinarios y suplementos de crédito constituirá justificación suficiente la inclusión en el propio documento contable de la oportuna referencia a la correspondiente norma legal, con indicación de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

A los documentos RC positivos no se unirá ningún justificante adicional.

Los documentos RC de signo negativo que se emitan como consecuencia de la renuncia a la tramitación del respectivo gasto o transferencia se justificarán con la renuncia o desistimiento, si existiesen, o con una memoria justificativa de la anulación solicitada, debiéndose adjuntar además, el certificado de existencia de crédito, en soporte papel o electrónico, relativo a la retención que se pretende anular.

El resto de documentos RC negativos se justificarán con el acuerdo de aprobación del gasto o con los justificantes indicados en el tercer y cuarto párrafo por debajo de este que recojan un importe inferior al de la retención de crédito efectuada. Dado que dichos justificantes quedarán unidos a los documentos A, D o AD que corresponda, al documento RC negativo deberá adjuntársele una memoria justificativa de la anulación solicitada.

A los documentos A de autorización de gasto se unirá el acuerdo o resolución que apruebe el gasto.

Los documentos A de signo negativo se justificarán con la Resolución que anuló la aprobación del gasto o, en su caso, con los justificantes indicados en el primer y segundo párrafo del punto 5 siguiente que recojan un importe inferior al de la aprobación inicial del gasto. Dichos justificantes quedarán unidos al D, expresándose en el texto libre del A negativo una referencia a la contabilización de aquél.

A los documentos D de compromiso de gasto se unirá la resolución, acuerdo o contrato en que se formalice el compromiso de la Administración.

En los compromisos de gasto derivados de contratos administrativos, se podrá unir el acuerdo de adjudicación, en los supuestos en los que la Ley de Contratos del Sector Público permita el inicio de la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización, si bien cuando el contrato, en su caso, se formalice, se deberá adjuntar con el primer documento OK que se expida en la ejecución del mismo.

En los casos de contratos basados en Acuerdos Marco y sistemas dinámicos de adquisición los documentos contables irán acompañados del correspondiente acuerdo de adjudicación.

Los documentos D de signo negativo se justificarán con el acuerdo de revocación del compromiso de gasto o de resolución del contrato.

A los documentos OK de reconocimiento de obligaciones se unirá la documentación en la que se acredite la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

En el caso de operaciones mixtas, a los correspondientes documentos AD o ADOK, positivos o negativos, se acompañará la documentación justificativa de todas las fases que se acumulen en la operación, de acuerdo con lo establecido en los puntos anteriores de esta regla.

El documento PR se justificará con el acuerdo de prescripción de obligaciones.

El criterio general de justificación de operaciones establecido en los números anteriores no será de aplicación a aquellos tipos de gasto para los que en el capítulo III de la presente Instrucción, o en sus normas reguladoras específicas, se establecen otros medios de justificación.

B) Justificantes que han de acompañar a los documentos contables relativos a anticipos de Tesorería

Al documento "I" mediante el que se efectúe el registro del anticipo de Tesorería se unirá el correspondiente acuerdo aprobatorio del Consejo de Ministros.

Las operaciones de autorización, compromiso de gasto y reconocimiento de obligaciones, así como sus inversas y aquellas otras que combinen algunas de dichas fases, se justificarán con idénticos documentos que las operaciones del presupuesto corriente.

En el caso de los documentos, con signo negativo, "I", "A", "D" y "OK", así como los que combinen algunas de estas fases, que se expidan para cancelar el anticipo de Tesorería y aplicar al presupuesto las operaciones realizadas, será justificación suficiente la inclusión en dichos documentos contables de la oportuna referencia a la Ley de crédito extraordinario o de suplemento de crédito, con indicación de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Cuando las Cortes Generales no aprobasen el proyecto de Ley de concesión del crédito extraordinario o del suplemento de crédito, la cancelación del anticipo de Tesorería se realizará según lo previsto en el art. 60.3 LGP, justificándose las operaciones de cancelación con el acuerdo por el que se determinen los créditos con cargo a los que se ha de cancelar el anticipo.

Los documentos "A", "D" y "OK" que se expidan para aplicar al Presupuesto los gastos previamente cargados al anticipo de Tesorería, se justificarán con la referencia a la contabilización de dichas operaciones con cargo al anticipo.

3.2.2. Tramitación de los diferentes tipos de gastos

A) De los gastos de personal

- **Tramitación de los compromisos de gasto de las retribuciones de personal que se deben aplicar al capítulo primero del Presupuesto de Gastos**

1. Por lo que se refiere a las retribuciones de carácter fijo y vencimiento periódico, al inicio del ejercicio, el Servicio gestor competente formulará un documento "AD" por el importe que se prevea gastar durante dicho ejercicio en los conceptos presupuestarios a los que se deban aplicar dichas retribuciones.

   La estimación de dicho importe, que en todo caso deberá justificar el gasto anual previsto, podrá efectuarse a partir de las cantidades que se incluyan en la nómina del mes de enero del citado ejercicio.

   En el caso de personal laboral eventual, la estimación tendrá en cuenta el período de vigencia de los contratos. Asimismo, al documento "AD" se podrá adjuntar una relación de los contratos vigentes de este tipo al inicio del ejercicio, indicando para cada uno, el salario pactado y la fecha de terminación del contrato.

   Si durante el ejercicio la estimación resultase inadecuada, se expedirán los documentos "AD" que sean precisos, con signo positivo o negativo según el ajuste que se deba realizar, justificando sus importes. Esta revisión se deberá efectuar, en todo caso, cuando entre en vigor un nuevo convenio colectivo para el personal laboral.

2. En el caso de gastos correspondientes a complementos, horas extraordinarias u otras atenciones de personal de carácter variable, el documento "AD" inicial, referente a estos conceptos de gasto, se expedirá una vez dictado por la autoridad competente el acuerdo de distribución o aplicación de créditos para estas atenciones, y según los importes detallados en dicho acuerdo que justificará dicho documento "AD".

   No obstante, si al inicio del ejercicio no se hubiera dictado aún el acuerdo de distribución o aplicación de créditos, el AD inicial se expedirá tomando como referencia el acuerdo de distribución del año anterior.

   Una vez dictado por la autoridad competente el acuerdo de distribución o aplicación de créditos, se expedirá un documento AD complementario del inicial con signo positivo o negativo según sea la diferencia entre los importes que figuran en el acuerdo de distribución y en el AD inicial.

3. Cuando se vaya a tramitar algún expediente de contratación de personal laboral fijo o eventual, el Servicio gestor formulará un documento "RC" que remitirá a la oficina de contabilidad. Con carácter previo a la expedición del mismo, se deberá haber efectuado la actualización de compromisos de gasto a que se refiere el párrafo cuarto del punto 1 anterior.



El importe del "RC" se justificará con la demostración de la existencia de crédito suficiente mediante la indicación del crédito presupuestado y de los compromisos de gasto por su importe elevado al año.

La oficina de contabilidad registrará dicho documento y obtendrá el correspondiente certificado de existencia de crédito que enviará al Servicio gestor para que lo incorpore al citado expediente.

Una vez finalizado el proceso de contratación y formalizados los respectivos contratos, el Servicio gestor deberá expedir el oportuno documento "AD" que será complementario del que inicialmente se formuló por la estimación de gasto anual.

4. Sin perjuicio de lo indicado en los puntos anteriores, cuando por razones debidamente justificadas y siempre en orden a una más adecuada gestión en la ejecución de los créditos autorizados, se podrá aceptar la expedición de documentos "ADOK" por cada una de las nóminas que se aprueben.

- **Tramitación de los compromisos de gasto de las retribuciones de personal laboral eventual que se deben aplicar al capítulo sexto del Presupuesto de Gastos**

1. Los gastos derivados de este tipo de retribuciones se aplicarán a los créditos del capítulo de inversiones, cuando se trate de contratados para obra o servicio determinado y siempre que, disponiendo de la debida autorización, no exista crédito adecuado y suficiente en el capítulo primero del Presupuesto de Gastos.

2. Cuando se tramite algún expediente de contratación de este tipo, el Servicio gestor expedirá documentos "RC" de ejercicio corriente y, en su caso, de ejercicios posteriores, que remitirá a la oficina de contabilidad. Una vez registrados dichos documentos, se remitirán los correspondientes certificados al Servicio gestor para su incorporación al citado expediente.

   Al finalizar el proceso de contratación y formalizados los correspondientes contratos, el Servicio gestor deberá expedir, por el importe total de las contrataciones aprobadas, un documento "AD" de ejercicio corriente y, en su caso, otro de ejercicios posteriores para su remisión a la oficina de contabilidad.

3. Los cambios que se puedan producir en el programa de trabajos del contrato de obra o servicios, que impliquen alteraciones del calendario inicialmente previsto, darán lugar a la expedición por el Servicio gestor de los correspondientes documentos "AD" positivos o negativos, que se aplicarán al ejercicio en el que deba concluirse la obra o servicio, ajustándose, de esta forma, el gasto comprometido a la fecha prevista de terminación de la obra principal.

- **Tramitación para el pago de las retribuciones del personal en activo**

1. Para el reconocimiento de las obligaciones de este tipo de gastos, los habilitados o cajeros pagadores de cada servicio, centro o dependencia

ADAMS

confeccionarán, con arreglo a las normas vigentes, las nóminas de haberes de personal, que se aprobarán por el órgano competente del Servicio gestor.

2. Los habilitados o cajeros pagadores deberán presentar los "resúmenes de nóminas", junto con los documentos "OK" o, en su caso "ADOK", según se haya efectuado o no el compromiso previo del gasto, en las oficinas de contabilidad que correspondan a los órganos que aprobaron aquéllas antes del día 7 de cada mes.

3. Las oficinas de contabilidad registrarán dichos documentos contables en el sistema de información contable.

4. Se adoptarán las medidas oportunas para que el pago de los importes correspondientes a las nóminas se efectúe, al menos, con cinco días de antelación al correspondiente vencimiento.

5. En el caso de nóminas tramitadas en las Delegaciones Provinciales de Economía y Hacienda, cuyas respectivas órdenes de pago no se hubieran recibido antes del plazo que se indica en el punto anterior, los Delegados provinciales de Economía y Hacienda podrán ordenar pagos no presupuestarios con base en la información de las propuestas de pago registradas en el sistema. Dichos pagos se aplicarán al concepto no presupuestario que determine la Intervención General de la Administración del Estado por el importe líquido de las nóminas. Tan pronto se reciban las citadas órdenes de pago, se procederá a la cancelación de estos anticipos de retribuciones mediante el pago en formalización de las mismas.

- **Cuotas sociales a cargo de la Administración General del Estado**

1. Al inicio del ejercicio, el Servicio gestor competente expedirá un documento "AD" debidamente justificado, por el importe que se prevea gastar durante dicho ejercicio para atender las aportaciones a los regímenes de la Seguridad Social y de previsión del personal a su servicio y otras cuotas sociales a cargo de la Administración General del Estado.

2. La estimación de dicho importe de gasto anual se podrá efectuar a partir de las obligaciones del mes de diciembre del ejercicio anterior.

   Si durante el ejercicio, dicha estimación resultase inadecuada, se expedirán los documentos "AD", con signo positivo o negativo, que sean preciso, justificando sus importes.

3. Sin perjuicio de lo indicado en los puntos anteriores, cuando por razones debidamente justificada y siempre en orden a una más adecuada gestión en la ejecución de los créditos autorizados, se podrá aceptar la expedición de documentos "ADOK" por cada uno de los expedientes que se aprueben.

4. El documento OK o, en su caso, ADOK, correspondiente a las aportaciones a los regímenes de la Seguridad Social, en aplicación del sistema de liquidación directa de cuotas por la Tesorería General de

la Seguridad Social, se expedirá a favor de las correspondientes Habilitaciones o Pagadurías de Personal, a fin de que puedan efectuar el pago de dichas aportaciones, junto con las retenciones de las cuotas obreras, a favor de dicha Tesorería de acuerdo con los plazos previstos en dicho sistema.

En la tramitación del resto de cuotas sociales a cargo de la Administración General del Estado, el documento OK o, en su caso, ADOK, se expedirá a favor del ente público que gestione dichas cuotas.

- **De los gastos corrientes en bienes y servicios y de las inversiones reales**

En esta Sección se regula el procedimiento a seguir en la tramitación de aquellos gastos que se ejecuten con cargo a los créditos aprobados en los capítulos segundo y sexto del Presupuesto de Gastos del Estado. A los solos efectos de la descripción de dicho procedimiento, se pueden distinguir los siguientes tipos de gasto dentro de la presente Sección.

a) **Gastos contractuales**: a su vez estos gastos se pueden derivar de contratos administrativos o de contratos privados de la Administración. Los compromisos de gasto derivados de los contratos se desarrollan en el tema 6.

b) **Gastos de expropiaciones:**

En cuanto a la tramitación de los gastos de expropiaciones:

— Al inicio de un expediente de expropiación forzosa, el Servicio gestor expedirá un documento "RC" de ejercicio corriente que se remitirá a la oficina de contabilidad, en donde, una vez registrado, se obtendrá el certificado de existencia de crédito que se unirá al respectivo expediente de gastos.

— Una vez aprobado el expediente, el Servicio gestor tramitará un pago a justificar, mediante la expedición de un documento "ADOK", con el fin de que se pueda proceder al pago o depósito del importe que corresponda abonar a los expropiados como requisito previo para la expedición del acta de ocupación de los bienes afectados por la expropiación.

c) **Gastos de material no inventariable y otros gastos ordinarios.**

d) **Indemnizaciones por razón de servicio**: la tramitación de los gastos correspondientes a indemnizaciones por razón de servicio:

— Como regla general, los anticipos a entregar, en su caso, a los titulares de comisiones de servicio se efectuarán con cargo a los fondos del anticipo de caja fija, o bien con cargo a fondos a justificar.

— Cuando las indemnizaciones por razón de servicio no se tramiten por el procedimiento indicado en el punto anterior, una vez aprobado el expediente de gasto al que se debió incorporar con carácter previo certificado de existencia de crédito, el Servicio gestor

ADAMS

expedirá un documento "AD" que se remitirá a la oficina de contabilidad junto con el respectivo acuerdo.

Posteriormente, cuando se reciban los justificantes de los gastos efectuados, se procederá al reconocimiento de la obligación, formulando un documento OK que se enviará también a la oficina de contabilidad para su contabilización, unido a dicho acto de reconocimiento.

3.3. Procedimiento especial: tramitación anticipada de expedientes de gastos

La Orden de 11 de julio de 2013 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas modifica la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado. Según esta Orden, la tramitación de los expedientes de gasto podrá iniciarse en un ejercicio anterior a aquel en el que vaya a comenzar la ejecución de dicho gasto.

3.3.1. Tramitación anticipada de expedientes de contratación

De acuerdo con lo que se establece en la LCSP, los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos se pueden comprometer créditos con las limitaciones determinadas en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas a dicho texto legal.

La documentación del expediente de contratación que se tramite anticipadamente incorporará las siguientes particularidades:

a) En el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento equivalente se hará constar que la adjudicación y formalización del contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

b) Se deberá incluir certificado de cumplimiento de los límites o importes autorizados a los que se refiere el art. 47 LGP.

Para ello, el Servicio gestor competente para la tramitación del gasto expedirá, y remitirá a la correspondiente oficina de contabilidad, un documento RC de "tramitación anticipada" detallando el importe que del gasto en cuestión corresponde a cada uno de los ejercicios posteriores afectados. Dicho documento RC podrá ser registrado por el propio Servicio gestor en el Sistema de Información Contable de acuerdo con la Resolución de 22 de octubre de 2004, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el procedimiento de acceso y captura en el Sistema de Información Contable de los documentos contables RC de retención de crédito por determinadas unidades administrativas.

Una vez registrado el documento RC de "tramitación anticipada", se obtendrá del Sistema de Información Contable el certificado de cumplimiento de límites o importes autorizados para su incorporación al respectivo expediente.

Una vez autorizado el gasto, el Servicio gestor expedirá, y remitirá a la oficina de contabilidad, un documento A de "tramitación anticipada" en el que se detallará la distribución por anualidades del gasto que se aprueba con cargo a presupuestos futuros. Posteriormente, si se adjudica y formaliza el contrato dentro del mismo ejercicio, dicho Servicio gestor formulará un documento D de "tramitación anticipada". En el caso de que se acumulen las fases de aprobación y del compromiso del gasto, se expedirá un documento AD de "tramitación anticipada".

Al comienzo de cada ejercicio, con el fin de efectuar las correspondientes imputaciones contables, el Sistema de Información Contable controlará que para los expedientes de contratación tramitados anticipadamente existen para la anualidad corriente los oportunos créditos en el Presupuesto de Gastos y que, para las sucesivas anualidades, se cumplen los límites o importes autorizados de compromisos de gasto a que se refiere el art. 47 LGP.

Si no se verificase alguno de dichos requisitos, y a los efectos de la condición suspensiva indicada en la letra a), se comunicará dicha circunstancia a los Servicios gestores, que habrán de actuar atendiendo a lo dispuesto en el art. 47 bis y en la Disposición Adicional decimonovena de la LGP.

3.3.2. Tramitación anticipada de expedientes de subvenciones y de otros gastos

En la tramitación anticipada de expedientes de subvenciones y otros gastos no incluidos en la regla anterior se deberá cumplir lo que establezca la normativa específica reguladora de cada tipo de gasto en cuanto al trámite en la ejecución hasta el que se puede llegar y al número de anualidades que pueden abarcar, debiéndose seguir el procedimiento regulado en la regla anterior (contenida en el epígrafe 3.3.1.).

Si dichos extremos no estuvieran regulados, se podrá llegar como máximo hasta el momento inmediatamente anterior al compromiso de gasto, siguiéndose, en todo lo demás, el procedimiento establecido en la regla anterior.

3.3.3. Documentos de tramitación anticipada

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, distingue los siguientes documentos contables en expedientes de tramitación anticipada:

— "RC"-100: "Retención de crédito para tramitación anticipada".

— "RC"-108: "Retención adicional del 10% de la adjudicación para tramitación anticipada".

— "RC"-109: "Retención 1% cultural [art. 58.3 b) del Real Decreto 111/1986] para tramitación anticipada".

— "A"-210: "Autorización sobre crédito retenido para tramitación anticipada".

— "AD"-230: "Autorización y compromiso de gasto sobre crédito retenido para tramitación anticipada".

— "D"-300: "Compromiso de gasto de tramitación anticipada".

4. Compromisos de gasto para ejercicios posteriores

Los gastos plurianuales pueden definirse como aquellos gastos que extienden su ejecución a ejercicios posteriores a aquél en que se comprometen. Los gastos plurianuales no son propiamente un tipo de modificación de créditos, ya que los dejan intactos.

Su regulación se encuentra en los arts. 47, 47 bis y 48 y en la Disposición Adicional 19 de la LGP, según los cuales:

- **Artículo 47 de la LGP: Compromiso de gastos de carácter plurianual**

1. *Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que no superen los límites y anualidades fijados en el número siguiente.*

2. *El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cuatro. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70%, en el segundo ejercicio, el 60%, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50%.*

   En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10% del importe de adjudicación, en el momento en que esta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final. Estas retenciones computarán dentro de los porcentajes establecidos en este artículo.

   Estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos derivados de la carga financiera de la Deuda y de los arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición.

3. *El Gobierno, en casos especialmente justificados, podrá acordar la modificación de los porcentajes anteriores, incrementar el número de anualidades o autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial. A estos efectos, el Ministro de Hacienda, a iniciativa del ministerio correspondiente, elevará al Consejo de Ministros la oportuna propuesta, previo informe de la Dirección General de Presupuestos que acredite su coherencia con la programación a que se refieren los arts. 28 y 29 de esta ley.*

4. *Los compromisos a que se refiere este artículo se especificarán en los escenarios presupuestarios plurianuales y deberán ser objeto de contabilización separada.*

5. *No podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros cuando se trate de la concesión de subvenciones a las que resulte de aplicación lo dispuesto en el art. 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones* (subvenciones con asignación nominativa en los PGE).

6. *En el caso de la tramitación anticipada de expedientes de contratación a que se refiere el art. 117.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, de encargos a medios propios y de convenios, podrá ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, la formalización del encargo o la suscripción del convenio, aun cuando su ejecución, ya sea en una o en varias anualidades, deba iniciarse en ejercicios posteriores.*

   En la tramitación anticipada de los expedientes correspondientes a los negocios jurídicos referidos en el párrafo anterior, así como de aquellos otros expedientes de gasto cuya normativa reguladora permita llegar a la formalización del compromiso de gasto, se deberán cumplir los límites y anualidades o importes autorizados a que se refieren los apartados 2 a 5 de este artículo."

- **Artículo 47 bis de la LGP: Modificación y resolución de compromisos de gastos plurianuales**

  "En relación con las obligaciones nacidas de negocios o actos jurídicos, formalizados de conformidad con el ordenamiento jurídico y de los que derivasen compromisos de gastos de carácter plurianual adquiridos de acuerdo con lo establecido en el art. 47 de esta Ley, cuando, excepcionalmente, en alguno de los ejercicios posteriores a aquel en que se asumió el compromiso, la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado no autorizase créditos suficientes para el cumplimiento de dichas obligaciones, se actuará de la siguiente manera:

  1. *El órgano competente para aprobar y comprometer el gasto estará obligado a comunicar tal circunstancia al tercero, tan pronto como se tenga conocimiento de ello.*

  2. *Siempre que lo permitan las disponibilidades de los créditos, se acordará, de acuerdo con el procedimiento establecido en las correspondientes normas, la reprogramación de las obligaciones asumidas por cada parte, con el consiguiente reajuste de anualidades, ajustándolo a las nuevas circunstancias.*

  3. *Cuando no resulte posible proceder en los términos indicados en el punto 2. anterior, el órgano competente acordará la resolución del negocio siguiendo el procedimiento establecido en las correspondientes normas, y fijando las compensaciones que, en su caso, procedan.*

  En aquellos supuestos en los que la obligación de la Hacienda Pública estuviera condicionada, en el propio negocio o acto jurídico del que derive,

a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado de cada uno de los ejercicios para los que se comprometió, el órgano administrativo, con carácter previo a acordar la resolución de la relación jurídica, valorará el presupuesto de gastos autorizado y el grado de ejecución del objeto del negocio, a fin de considerar soluciones alternativas antes de que opere la condición resolutoria, para lo cual deberá notificar de forma fehaciente al tercero tal circunstancia."

- **Disposición Adicional decimonovena: Imputación al presupuesto de las anualidades de los compromisos de gasto de carácter plurianual**

  1. *Las anualidades que correspondan al ejercicio que se inicia de compromisos de gasto de carácter plurianual contabilizados en años anteriores se imputarán a los créditos autorizados en el presupuesto de dicho ejercicio.*

     Cuando en el citado presupuesto no hubiera crédito o este fuera insuficiente para imputar dichas anualidades a los créditos del Departamento ministerial u Organismo del sector público administrativo estatal, se seguirá el procedimiento que se indica en los apartados siguientes de esta disposición.

  2. *La oficina de contabilidad obtendrá una relación de los compromisos indicados en el apartado anterior que no se hubiesen podido imputar al nuevo presupuesto con la especificación de los distintos expedientes afectados, que remitirá al respectivo Servicio gestor con la indicación de que en el plazo de treinta días deberá comunicar a dicha oficina las actuaciones a realizar con respecto a los compromisos pendientes de registro contable incluidos en la relación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 47 bis de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.*

  3. *Si dichas actuaciones conllevan anulaciones de operaciones o reajustes de anualidades, el Servicio gestor deberá remitir los justificantes y documentos contables que acrediten las mismas.*

  4. *Si las citadas actuaciones suponen la tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias, y los mismos no se han aprobado antes de la finalización del plazo de treinta días citado anteriormente, el Servicio gestor deberá comunicar a la oficina de contabilidad, excepto en el caso de que se trate de transferencias de crédito, las retenciones de crédito que deberán ser registradas en otros créditos de su Presupuesto por un importe igual al de los compromisos pendientes de registro. El Servicio gestor aplicará dichas retenciones de crédito a los créditos cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público. Una vez aprobadas las modificaciones presupuestarias e imputados los compromisos pendientes de registro, se efectuará la anulación de las anteriores retenciones de crédito.*

  5. *Si cumplido el citado plazo de los treinta días, el Servicio gestor no hubiere comunicado a la oficina de contabilidad las actuaciones a realizar con respecto a los compromisos pendientes de registro contable, dicha oficina de contabilidad procederá a registrar de oficio las retenciones de crédito por un importe igual al de dichas operaciones. Dichas retenciones de crédito se*

aplicarán a los créditos que la oficina de contabilidad determine, preferentemente dentro del mismo capítulo y programa del presupuesto a los que correspondan las mismas. La oficina de contabilidad comunicará al Servicio gestor las retenciones de crédito realizadas de oficio.

6. *Hasta el momento en que se determinen las actuaciones definitivas relativas a los compromisos pendientes de registro, el Servicio gestor podrá solicitar a la oficina de contabilidad la anulación de las retenciones de crédito indicadas en los apartados anteriores, siempre que simultáneamente se registren por dicha oficina nuevas retenciones de crédito, de acuerdo con la comunicación recibida del Servicio gestor, por un importe igual al de las retenciones de crédito a anular, a fin de que queden retenidos los créditos en aquellas dotaciones cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público.*

7. *El registro en el sistema de información contable de las retenciones de crédito y de las anulaciones de retenciones de crédito a que se refieren los apartados 4, 5 y 6 anteriores se efectuará por las oficinas de contabilidad, a efectos de poder efectuar el control efectivo de la imputación definitiva de todos los compromisos pendientes de registro.*

   En ningún caso se podrán imputar las retenciones de crédito a que se refieren los citados apartados contra los créditos consignados en el presupuesto para atender obligaciones de ejercicios anteriores.

8. *El Ministro de Hacienda aprobará las normas reguladoras del procedimiento y operatoria a seguir para la imputación contable al nuevo presupuesto de los compromisos a que se refiere la presente disposición, así como de aquellas otras operaciones contabilizadas en los ejercicios anteriores que deban imputarse a dicho presupuesto.*

   El Ministro de Hacienda determinará la información a incluir en las cuentas anuales sobre los compromisos de gasto de carácter plurianual que no se hayan podido imputar al nuevo presupuesto de acuerdo con lo establecido en esta disposición."

- **Artículo 48 de la LGP: Adquisiciones, obras con pago aplazado y otros compromisos de carácter plurianual**

  "Podrá ser diferido el vencimiento de la obligación de pago del precio de compra de bienes inmuebles adquiridos directamente cuyo importe exceda de seis millones de euros, sin que, en ningún caso, el desembolso inicial a la firma de la escritura pueda ser inferior al 25% del precio, pudiendo distribuirse el resto en los cuatro ejercicios siguientes dentro de las limitaciones porcentuales contenidas en el art. 47 de esta ley.

  El procedimiento descrito en el art. 47 de esta ley será de aplicación en el caso de los contratos de obras que se efectúen bajo la modalidad de abono total de los mismos, según lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público."

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogada automáticamente por segundo vez el 1 de enero de 2025, establece que durante la vigencia de estos presupuestos los gastos de carácter plurianual derivados de los arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento



y adquisición no podrán superar las diez anualidades y el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación el 100%.

El Gobierno podrá acordar la modificación del porcentaje anterior, incrementar el número de anualidades o autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial, de acuerdo con el procedimiento previsto en el art. 47.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Por otra parte, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece que los compromisos de gasto de carácter plurianual que se contraigan con cargo a los créditos vinculados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se regirán por lo dispuesto en este artículo, no resultando de aplicación los límites y el número de anualidades previstos en el art. 47 LGP. Con cargo a estos créditos, se podrán adquirir compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no se superen los límites y anualidades fijados en el número siguiente.

El número de ejercicios posteriores a los que pueden aplicarse los gastos no será superior a tres, sin que se puedan extender más allá del ejercicio 2026. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito presupuestario a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70%, en el segundo ejercicio, el 60%, y en el tercero, el 50%.

El Gobierno, en casos especialmente justificados, podrá acordar la modificación de los porcentajes anteriores, incrementar el número de anualidades o autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial. A estos efectos, la Ministra de Hacienda, a iniciativa del ministerio correspondiente, elevará al Consejo de Ministros la oportuna propuesta, previos informes de la Dirección General de Presupuestos y de la Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Los compromisos plurianuales que se adquieran están limitados por la programación plurianual de recursos presupuestarios que, conforme a la distribución temporal de cumplimiento de hitos y objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se precisen para la ejecución de las medidas en que participen los órganos gestores.

Los compromisos a que se refiere este artículo deberán ser objeto de contabilización separada.

Las anualidades a imputar al presupuesto corriente que correspondan al ejercicio que se inicia de compromisos de gasto de carácter plurianual contabilizados en años anteriores se imputarán a los créditos autorizados vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el presupuesto de dicho ejercicio.

Cuando en el citado presupuesto corriente no hubiera crédito suficiente para imputar dichas anualidades a los créditos vinculados al Mecanismo de

Recuperación y Resiliencia del Departamento ministerial u Organismo, se seguirá el procedimiento previsto en el art. 47 bis y en la Disposición adicional 19ª de la LGP.

5. La ordenación del pago: concepto y competencia

5.1. Concepto

Cierra la ejecución de un crédito de libre disposición o utilización que fue objeto de un gasto determinado.

La ordenación del pago surge únicamente en el momento de cumplir su contraprestación la Administración, habida cuenta que la parte con la que se obligó ha realizado el compromiso asumido. Sin embargo, no procederá ordenar el pago al acreedor si no se ha reconocido la obligación, amparada en una dotación presupuestaria. De ahí que el art. 21 de la LGP permita exigir de la Hacienda Pública aquellas obligaciones de pago resultantes de **la ejecución** de los Presupuestos.

La Administración cumple su parte satisfaciendo la contraprestación consentida y comprometida con la salida de fondos de su tesorería. Pero antes de la efectividad de la salida de fondos habrá un acto previo y formal, el de ordenar el pago. Sin este requisito esencial, no se procederá a la satisfacción o abono a la parte deudora de la obligación contraída por el Estado de pagar el importe del servicio recibido.

5.2. Competencia

5.2.1. En el Presupuesto del Estado y en la Seguridad Social

En esta materia, **no tienen reconocida competencia alguna** los titulares de los Departamentos ministeriales, excepción hecha del de Economía. Comercio y Empresa, ni los órganos constitucionales, ni los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del Estado, dicho en términos de la LGP, solo pueden **proponer el pago** de las obligaciones que reconozcan.

El art. 75 de la LGP, establece que bajo la superior autoridad del Ministro de Economía, Comercio y Empresa, competen al Director General del Tesoro y Política Financiera, las funciones de Ordenador general de pagos del Estado.

De igual forma, bajo la superior autoridad del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, competen al Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social las funciones de Ordenador general de pagos de las Entidades Gestores y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

5.2.2. En los Organismos Autónomos

La concentración de las funciones de aprobación de gastos y ordenación de pagos en los Presidentes y/o Directores de los Organismo autónomos radica en gozar dichos Organismos de personalidad jurídica propia y patrimonio

independiente del Estado, quedando facultados sus titulares a una gestión autónoma de los mismos, habida cuenta que esa gestión está sometida "al régimen de presupuesto".

La Ley General Presupuestaria –art. 74.2– mantiene la misma posición, atribuyendo, por tanto, a los titulares de los Organismos autónomos la facultad de ordenar pagos. Pero, incluso, precisa que la facultad referenciada podrá delegarse en los términos que establezcan las disposiciones reglamentarias.

6. Realización del pago. Modos de pago y perceptores

6.1. Concepto de pago

La realización del pago supone el cumplimiento de las obligaciones liquidadas a cargo del Tesoro Público. La realización de dichos pagos producirá una salida material o virtual de fondos del Tesoro Público.

El pago no es otra cosa que la ejecución de una obligación reconocida.

En la Contabilidad Pública se llama pago a toda salida material o virtual de fondos o efectos de las Cajas del Tesoro.

6.1.1. Procedimiento para el pago

La Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, del Ministerio de la Presidencia, modificada por la Orden 1136/2013, de 18 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado, establece:

Una vez registradas en el Sistema las propuestas de pago, las distintas Oficinas de Contabilidad que se integran en el mismo pondrán los datos de las propuestas a disposición de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, a través de los procedimientos y medios informáticos con que cuente el Sistema. En este proceso, las propuestas de pago sean completadas con los datos que, contenidos en el Fichero Central de Terceros, sean necesarios para que se pueda realizar adecuadamente el proceso de ordenación de pago.

Una vez puestas a disposición las propuestas de pago, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera procederá a ordenar el pago.

Tanto para las propuestas de pago que se hubiesen puesto a disposición de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera desde el último proceso de ordenación realizado, como para aquellas otras que hubiesen sido retenidas en procesos de ordenación anteriores, se efectuarán las siguientes actuaciones:

a) Completar las propuestas de pago con los datos que, contenidos en el Fichero Central de Terceros, sean necesarios para que pueda realizarse adecuadamente su ordenación.

b) Validar los datos relativos a la forma de pago de las propuestas para que sean conformes con los existentes en el Fichero Central de Terceros y con la normativa que les resulte de aplicación.

c) Validar la posible existencia de alguna de las incidencias recogidas en esta Orden (embargos y retenciones judiciales o administrativas y compensaciones en deudas).

Una vez efectuadas las actuaciones indicadas en el apartado anterior, se procederá a efectuar propiamente el proceso de ordenación de pagos.

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera comprobará que las propuestas de pago se ajustan al Presupuesto monetario aprobado por la persona titular del Ministerio competente en materia de Economía, según lo previsto en el art. 106 LGP, y teniendo en cuenta criterios de gestión de tesorería, seleccionará aquellas propuestas que vayan a ser ordenadas.

Las propuestas de pago que no sean ordenadas como consecuencia de los trámites del proceso indicado, quedarán retenidas a la espera de que se efectúe su ordenación en un proceso posterior.

Si en el proceso de comprobaciones previo a la ordenación de los pagos se detectasen incidencias incorporadas al Fichero Central de Terceros, el Sistema retendrá las correspondientes propuestas de pago, al objeto de que, en función de la incidencia de que se trate, se determinen las actuaciones que procedan.

Cuando la resolución de la incidencia suponga la introducción de modificaciones en la respectiva propuesta de pago, se habrá de incorporar dicha resolución al Fichero Central de Terceros mediante la actualización de la respectiva incidencia.

El pago de las obligaciones a cargo de la Administración General del Estado se efectuará mediante transferencia bancaria contra la correspondiente cuenta del Tesoro en el Banco de España o en alguna Entidad de Crédito debidamente autorizada. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias que lo justifiquen y solo para las personas físicas, el Director General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar el pago mediante cheque nominativo no a la orden.

Asimismo, se podrán cancelar las obligaciones mediante pagos en formalización a conceptos del Presupuesto de ingresos y a conceptos no presupuestarios, que no producirán variaciones efectivas de tesorería.

6.2. Cuentas para pagos

Según el art. 108 de la LGP, con carácter general, los ingresos y pagos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y del resto de entidades del sector público administrativo estatal cuyos recursos financieros integran el Tesoro Público, se canalizarán a través de la cuenta o cuentas que se mantengan en el Banco de España, en los términos que se convenga con este, conforme al art. 13 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. La apertura de estas cuentas requerirá de autorización previa de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, excepto aquellas autorizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el marco del sistema tributario estatal y aduanero.

Las cuentas de las entidades cuyos recursos financieros integran el Tesoro Público conformarán la posición global del Tesoro Público en el Banco de

España, en los términos que se convenga con este, conforme al art. 13 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. Sobre dicho parámetro girará la gestión de la tesorería del Estado y, en particular, las necesidades de financiación y endeudamiento, todo ello sin perjuicio de la autonomía con que cuenten estas entidades para la gestión de sus fondos.

Podrán abrirse cuentas en el Instituto de Crédito Oficial cuando este actúe como agente financiero de las entidades mencionadas en el párrafo anterior. La apertura de estas cuentas requerirá de autorización previa de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Los convenios reguladores de las condiciones de utilización de dichas cuentas deberán ser informados favorablemente por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera con carácter previo a su suscripción.

La persona titular del Ministerio competente en Economía podrá establecer supuestos excepcionales en los que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar la apertura de cuentas en otras entidades de crédito, en los términos establecidos en el art. 109 de esta ley.

Así el art. 109 de la LGP establece que la apertura de cuentas de situación de fondos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y del resto de entidades del sector público administrativo estatal cuyos recursos financieros integran el Tesoro Público, fuera del Banco de España requerirá previa autorización de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, con expresión de la finalidad de la apertura y de las condiciones de utilización, excepto aquellas autorizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el marco del sistema tributario estatal y aduanero. Tras la autorización quedará expedita la vía para el inicio del correspondiente expediente de contratación, que se ajustará a lo dispuesto en la normativa sobre contratos del Sector Público.

Se autoriza a la persona titular del Ministerio competente en Economía para desarrollar normativamente las condiciones adicionales sobre el régimen de autorización, apertura y utilización de cuentas bancarias por parte de los entes sujetos a autorización.

Transcurridos tres meses desde la solicitud y sin que se notifique la citada autorización, esta se entenderá no concedida.

Los contratos contendrán necesariamente una cláusula de exclusión de la facultad de compensación y el respeto al beneficio de inembargabilidad de los fondos públicos establecido en el art. 23 LGP. Podrá pactarse que los gastos de administración de la cuenta se reduzcan con cargo a los intereses devengados por la misma.

Realizada la adjudicación y formalizado el contrato, se comunicarán estos extremos a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera con expresión de la fecha a partir de la cual comience la ejecución del mismo. En el caso de cancelación anticipada de la cuenta, deberá comunicarse este extremo a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá ordenar la cancelación o paralización de las cuentas a que se refiere el apartado anterior cuando se compruebe que no subsisten las razones que motivaron su autorización o que no se cumplen las condiciones impuestas para su uso.

No obstante, lo señalado en los apartados precedentes, podrá declararse la contratación centralizada con una o varias entidades de crédito con la finalidad de concentrar y optimizar la gestión de los fondos a que se refiere este artículo. Corresponderá a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera instar al Ministerio competente en Hacienda la iniciación del procedimiento y determinar las condiciones en las que deberá desarrollarse la tramitación del oportuno acuerdo marco.

La apertura de cuentas por los órganos y organismos mencionados en el apartado 1 de este artículo se realizará mediante los contratos derivados del acuerdo marco, requiriéndose autorización previa de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en la que se determinará, en su caso, la entidad en que, de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco, deberán abrirse las cuentas según las estipulaciones pactadas.

Excepcionalmente, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar la apertura de cuentas al margen del citado contrato aplicándose en ese caso el procedimiento descrito en el apartado 1.

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera, en relación con las cuentas abiertas en entidades de crédito a las que se refiere este artículo, podrá recabar, del órgano administrativo gestor o de la correspondiente entidad de crédito, cualesquiera datos tendentes a comprobar el cumplimiento de las condiciones en que se autorizó la apertura de la cuenta.

6.3. Intereses legales y de demora

Establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogada automáticamente por segunda vez el 1 de enero de 2025, que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1 de la Ley 24/1984, de 29 de junio, sobre modificación del tipo de interés legal del dinero, este queda establecido en el 3,25% hasta el 31 de diciembre del año 2023.

Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere al art. 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será el 4,0625%.

Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere el art. 38.2 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, será el 4,0625%.

6.4. Formas de pago: efectivo y compensación

- **Delimitación de las formas de pago**

El pago de las obligaciones a cargo de la Administración General del Estado se efectuará mediante transferencia bancaria contra la correspondiente cuenta del Tesoro en el Banco de España o en alguna Entidad de Crédito debidamente autorizada. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias que lo justifiquen y solo para las personas físicas, el Director General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar el pago mediante cheque nominativo no a la orden.

Asimismo, se podrán cancelar las obligaciones mediante pagos en formalización a conceptos del Presupuesto de ingresos y a conceptos no presupuestarios, que no producirán variaciones efectivas de tesorería.

Los pagos por transferencia se realizarán por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, transfiriendo el importe líquido de las respectivas órdenes a la cuenta bancaria designada que corresponda en función del tipo de pago de que se trate.

La información sobre transferencias ordenadas por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera que reciban habilitados o cajeros pagadores en cualquiera de las modalidades mencionadas en el párrafo anterior, se utilizará por los mismos como documento justificativo en los procedimientos de pagos a justificar y anticipos de caja fija.

7. Control del gasto público. Clases. Especial referencia al control de legalidad. El Tribunal de Cuentas

El control tiene por objeto verificar, comprobar que la actuación de un órgano determinado se ajusta al modelo de conducta legalmente perfilado. Es decir, la verificación tiene como fin contrastar lo actuado con las exigencias establecidas en el ordenamiento jurídico. Si no hay acomodación o ajuste entre lo actuado y lo fijado por una normativa, el órgano ha actuado de forma incorrecta, pudiendo incurrir en responsabilidad.

7.1. Clases

Son ya clásicas las tres clasificaciones derivadas o puestas en relación con:

7.1.1. Órgano que ejerce el control

— **Administrativo**, por un órgano interno de la Administración: la Intervención General de la Administración del Estado.

— **Jurisdiccional o externo**, a través de un órgano ajeno a la esfera del controlado: Tribunal de Cuentas.

— **Político o parlamentario**, por aquel que otorgó confianza al controlado y autorizó los créditos para su ejecución: Cortes Generales.

7.1.2. Según el momento en que se realiza respecto de la actividad controlada

— **Preventivo**: realizado con anterioridad a la actuación del órgano controlado.

— **Simultáneo**: con la actividad del órgano controlado. Este control también es denominado **concomitante o ejecutivo**.

— **Posterior**: después de la actuación realizada por el órgano sujeto a control.

7.1.3. Por la naturaleza del control

— **Legalidad** (Función interventora).

— **Financiero**. El control financiero, tiene por objeto verificar que la gestión económico-financiera del sector público estatal se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.

— **Eficacia**. Este control se ejerce mediante el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento o utilidad de los respectivos servicios o inversiones, así como del cumplimiento de los objetivos de los correspondientes programas.

— **Oportunidad**. A través de este control se verificará si un gasto concreto fue afectado a su fin más adecuado, si fue realizado en el momento más idóneo y si la forma en la que se ejecutó fue la más conveniente

7.2. Control interno. Especial referencia al control de legalidad

7.2.1. Objetivos del control

El control regulado en este título tiene como objetivos:

a) Verificar el cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación a la gestión objeto del control.

b) Verificar el adecuado registro y contabilización de las operaciones realizadas, y su fiel y regular reflejo en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones aplicables, deba formar cada órgano o entidad.

c) Evaluar que la actividad y los procedimientos objeto de control se realiza de acuerdo con los principios de buena gestión financiera y, en especial, los previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

d) Verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los centros gestores del gasto en los Presupuestos Generales del Estado.

7.2.2. Clases de control interno

El control se realizará mediante el ejercicio de la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública, a que se refiere la Ley General Presupuestaria.

El control interno será realizado por la Intervención General de la Administración del Estado, que ejercerá sus funciones conforme a los principios de autonomía, ejercicio desconcentrado y jerarquía interna.

A) Función interventora

La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que sean aprobados, los actos del sector público estatal que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos

se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

No obstante, la fiscalización previa e intervención de los derechos e ingresos del Tesoro Público se podrá sustituir reglamentariamente por las comprobaciones efectuadas en el ejercicio del control financiero permanente y la auditoría pública, salvo en los actos de ordenación del pago y pago material correspondientes a devoluciones de ingresos indebidos.

La función interventora se ejercerá en sus **modalidades** de intervención formal y material. La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo, mediante el examen de todos los documentos que, preceptivamente, deban estar incorporados al expediente. En la intervención material se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.

El ejercicio de la función interventora comprenderá:

a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto, o acuerden movimientos de fondos y valores.

b) La intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación de la inversión.

c) La intervención formal de la ordenación del pago.

d) La intervención material del pago.

- **Ámbito de aplicación**

La función interventora se ejercerá por la Intervención General de la Administración del Estado y sus interventores delegados respecto de los actos realizados por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

El Consejo de Ministros, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, podrá acordar de forma motivada la aplicación del control financiero permanente, en sustitución de la función interventora:

a) En aquellos tipos de expedientes de gasto y, en su caso, en aquellos órganos y organismos que se determinen.

b) Respecto de toda la actividad del organismo o de algunas áreas de gestión, en aquellos organismos autónomos en los que la naturaleza de sus actividades lo justifique.

- **Fiscalización previa**

Se entiende por fiscalización previa la facultad que compete a la Intervención de examinar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo

acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso.

1. **Exención de fiscalización previa**

   No estarán sometidos a la fiscalización previa: a) los contratos menores así como los asimilados a ellos en virtud de la legislación contractual; b) los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones; c) los gastos menores de 5.000 euros cuyo pago se realice mediante el procedimiento especial de anticipo de caja fija, regulado en el art. 78 de esta Ley; d) los gastos correspondientes a la celebración de procesos electorales a que se refiere la disposición adicional novena de esta Ley, e) las subvenciones con asignación nominativa, f) los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada y g) los gastos correspondientes a las actuaciones objeto del régimen excepcional de emergencia regulado en el art. 120.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. La no sujeción no comprende la fiscalización previa de la orden de pago a justificar, en el supuesto de que se libren fondos con este carácter para atender los gastos de emergencia.

   Tampoco estarán sometidos a fiscalización previa los gastos menores de 5.000 euros que se realicen con cargo a fondos librados a justificar, cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en territorio extranjero.

2. **Reparos**

   — Si la Intervención, al realizar la fiscalización o intervención, se manifiesta en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su adopción, deberá formular sus reparos por escrito, con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio. La formulación del reparo suspenderá la tramitación del expediente hasta que sea solventado, bien por la subsanación de las deficiencias observadas o bien, en el caso de no aceptación del reparo, por la resolución del procedimiento previsto en el artículo siguiente (discrepancias).

   — Cuando se aplique el régimen general de fiscalización e intervención previa, procederá la formulación del reparo en los casos siguientes:

      a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no se considere adecuado.

      b) Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación.

      c) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

e) Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos al Tesoro Público o a un tercero.

En el supuesto de que los defectos observados en el expediente derivasen del incumplimiento de requisitos o trámites no esenciales, la Intervención podrá emitir informe favorable, pero la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación de dichos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente. El órgano gestor remitirá a la Intervención la documentación justificativa de haberse subsanado dichos defectos.

De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad del expediente, se considerará formulado el correspondiente reparo.

— En el supuesto de que la función interventora se desarrolle en el régimen especial de fiscalización e intervención previa de requisitos básicos, solo procederá la formulación de reparo cuando no se cumpla alguno de los extremos de necesaria comprobación establecidos en el apartado 1 del art. 152 (intervención previa de requisitos básicos).

Los interventores podrán formular las observaciones complementarias que consideren convenientes, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes. En este régimen especial no resultará de aplicación la posibilidad contenida en el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo.

3. **Discrepancias**

Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado, planteará a la Intervención General de la Administración del Estado por conducto de la Subsecretaría del departamento, en caso de ministerios y a través de los presidentes o directores de los organismos o entidades en los demás casos, discrepancia motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio.

Planteada la discrepancia se procederá de la siguiente forma:

— En los casos en que haya sido formulado el reparo por una intervención delegada corresponderá a la Intervención General de la Administración del Estado conocer la discrepancia, siendo su resolución obligatoria para aquella.

— No obstante lo anterior, cuando el reparo haya sido formulado por una intervención Delegada en centros, dependencias y organismos del Ministerio de Defensa, o en las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, corresponderá conocer de la discrepancia a la Intervención General de la Defensa y a la Inter-

ADAMS

vención General de la Seguridad Social, respectivamente, haciendo constar su criterio que será vinculante para aquella.

— Cuando el reparo haya sido formulado por la Intervención General de la Defensa o por la Intervención General de la Seguridad Social o estas hayan confirmado el de una intervención delegada, subsistiendo la discrepancia, corresponderá a la Intervención General de la Administración del Estado resolver la misma, siendo su resolución obligatoria para aquellas.

— Cuando el reparo haya sido formulado por la Intervención General de la Administración del Estado o este centro directivo haya confirmado el de otra Intervención General o delegada, subsistiendo la discrepancia, corresponderá al Consejo de Ministros adoptar resolución definitiva.

- **Competencias**

La distribución de competencias entre el Interventor General de la Administración del Estado y los Interventores Delegados, se establece del modo siguiente:

a) El Interventor General de la Administración del Estado ejercerá la fiscalización previa en los actos de aprobación de los gastos siguientes:

1. Los que hayan de ser aprobados por el Consejo de Ministros o por las Comisiones Delegadas del Gobierno.

2. Los que supongan una modificación de otros que hubiera fiscalizado la Intervención General de la Administración del Estado.

3. Los que deban ser informados por el Consejo de Estado o la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado.

b) Los Interventores Delegados, sin otras excepciones que las enumeradas en el apartado anterior, ejercerán en toda su amplitud la fiscalización e intervención de los actos relativos a gastos, derechos, pagos e ingresos que dicten las autoridades de los Ministerios, centros, dependencias u Organismos autónomos administrativos. La función se ejercerá por el Interventor Delegado cuya competencia orgánica o territorial se corresponda con la de la autoridad que acuerde el acto de gestión.

- **Momento y plazo para el ejercicio de la función inventora**

La Intervención recibirá el expediente original completo una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por quien corresponda.

La Intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de 10 días contados desde el siguiente a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá a cinco días computados de igual forma cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente.

ADAMS

- **Fiscalización de conformidad**

La Intervención hará constar su conformidad mediante una diligencia firmada sin necesidad de motivarla cuando de la verificación de los extremos a los que se extienda la función interventora y del resultado de las validaciones efectuadas por la aplicación informática, en los términos que se determinen mediante resolución de la Intervención General de la Administración del Estado, el expediente objeto de fiscalización o intervención se ajuste a la legalidad.

- **Intervención de la liquidación del gasto y de la inversión**

1. **Intervención de la liquidación del gasto**

La Intervención conocerá el expediente con carácter previo al acuerdo de liquidación del gasto o reconocimiento de la obligación.

Se deberá comprobar:

— Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

— Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación.

— Que se ha comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que ha sido intervenida, en su caso, dicha comprobación.

2. **Comprobación material de la inversión**

La intervención de la comprobación material de la inversión es la facultad de la Intervención de verificar materialmente, antes del reconocimiento de la obligación, la efectiva realización de las obras, servicios y adquisiciones financiadas con fondos públicos y su adecuación al contenido del correspondiente contrato o encargo.

La intervención de la comprobación material se realizará por el representante designado por el Interventor General de la Administración del Estado.

La designación por el Interventor General de los funcionarios encargados de intervenir en la comprobación de las prestaciones o servicios podrá hacerse tanto particularmente para una inversión determinada, como con carácter general y permanente para todas aquellas que afecten a un Ministerio, centro directivo, organismo o provincia en que se realice la función, o para la comprobación de un tipo o clase de inversión.

La designación de representante de la Intervención General de la Administración del Estado se efectuará entre funcionarios de la Intervención, asesorados, cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la comprobación material, por funcionarios de los cuerpos del Estado de la especialidad a que corresponda la prestación o servicio.

La designación del asesor se efectuará por el Interventor General de la Administración del Estado entre funcionarios que no hayan intervenido en el proyecto, dirección, adjudicación, celebración o ejecución del gasto correspondiente y, siempre que sea posible, dependientes de distinto Ministerio, centro directivo u organismo, de aquel al que la comprobación se refiera o, al menos, de centro directivo u organismos que no haya intervenido en su gestión, realización o dirección.

En este sentido, la Intervención General solicitará de los distintos Ministerios, a través de la correspondiente Subsecretaría, la designación de uno o varios delegados a los que se dirigirán las solicitudes de nombramiento de los funcionarios adscritos a los citados Ministerios, centros u organismos y que pertenezcan a los cuerpos del estado de las especialidades que se consideren necesarias en función del tipo de comprobaciones materiales a realizar y para cada una de las provincias en las que se disponga de personal asesor de las distintas especialidades.

Las solicitudes a los distintos delegados se realizarán teniendo en cuenta la naturaleza de la inversión, el lugar de la comprobación material y la representatividad de los medios de cada Ministerio en la especialidad y provincia requerida respecto del conjunto de la Administración.

La realización de la labor de asesoramiento en la intervención de la comprobación de la inversión por los funcionarios a que se refiere este apartado se considerará parte integrante de las funciones del puesto de trabajo en el que estén destinados, debiendo colaborar los superiores jerárquicos de los mismos en la adecuada prestación de este servicio.

Los órganos gestores deberán solicitar de la Intervención General, la designación de representante, para su asistencia potestativa a la comprobación material de la inversión, cuando el importe de ésta sea igual o superior a 50.000 euros, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto equivalente, con una antelación de treinta días hábiles a la fecha prevista para la terminación de la prestación objeto del contrato o encargo, entendiéndose por tal la fecha de entrega o realización total de la inversión. Si la solicitud se refiere a recepciones que deban efectuarse fuera de España, el plazo será de cuarenta y cinco días hábiles.

Cuando de conformidad con los documentos que rijan la ejecución de la inversión, se prevea la existencia de entregas parciales, los plazos anteriores se contarán tomando como referencia la fecha de recepción prevista para la primera entrega o prestación a ejecutarse. En este supuesto, se tramitará una única solicitud comprensiva del importe total de inversión, esto es, el que derive de la totalidad de las entregas parciales previstas.

La solicitud de representante deberá ajustarse al procedimiento y modelo normalizado aprobado a tales efectos por Resolución del Interventor General de la Administración del Estado, debiendo ir acompañada de la documentación que se establezca en la misma.

Efectuada en su caso la designación de representante de la Intervención, los órganos gestores deberán remitir al mismo la documentación necesaria para la comprobación material de la inversión con antelación suficiente para su adecuado estudio.

La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso, concurriendo el representante de la Intervención General y, en su caso, el asesor designado, al acto de comprobación de la inversión de que se trate.

El asesor designado deberá verificar que los aspectos técnicos de la inversión se ajustan a las prescripciones del contrato o encargo, criterio en el que se basará la opinión del representante de la Intervención sobre dichos aspectos.

Cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, el Interventor General podrá acordar la realización de comprobaciones materiales de la inversión durante la ejecución de la prestación o servicio a solicitud del Interventor Delegado a quien corresponda su fiscalización o intervención.

El resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en acta que será suscrita por todos los que concurran al acto de comprobación de la inversión, en la que se hará constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de comprobación. En dicha acta o en informe ampliatorio podrán los concurrentes, de forma individual o colectiva, expresar las opiniones que estimen pertinentes.

El representante de la Intervención remitirá un ejemplar del acta y, en su caso, de los informes ampliatorios a la Intervención General por el procedimiento que esta determine.

En los casos en que la intervención de la comprobación material de la inversión no sea preceptiva, o no se acuerde por el Interventor General en uso de las facultades que al mismo se le reconocen, la comprobación de la inversión se justificará con el acta de conformidad firmada por quienes participaron en la misma o con una certificación expedida por el Jefe del centro directivo, dependencia u organismo a que corresponda recibir o aceptar la prestación o servicio, en la que se expresará, con el detalle necesario, la circunstancia de haberse ejecutado la prestación o servicio con arreglo a las condiciones generales y particulares que hubieran sido previamente establecidas.

La omisión de la intervención de la comprobación material de la inversión cuando esta intervención hubiera sido acordada por el Interventor General, impedirá que pueda reconocerse la obligación, tramitarse el pago o intervenir favorablemente las actuaciones hasta que se subsane dicha omisión en los términos previstos por el art. 156 de la Ley General Presupuestaria.

El mismo efecto se producirá en los supuestos en que, resultando preceptivo, el órgano gestor no hubiera realizado la solicitud de designación de representante de la Intervención para su asistencia al acto de comprobación material de la inversión.

En desarrollo de lo dispuesto en este artículo, el Interventor General de la Administración del Estado podrá dictar las resoluciones, circulares e instrucciones que estime oportunas.

- **Intervención formal de la ordenación del pago**

Están sometidos a intervención formal de la ordenación del pago los actos por los que se ordenan pagos con cargo al Tesoro Público. Dicha intervención tendrá por objeto verificar que las órdenes de pago se dictan por órgano competente, se ajustan al acto de reconocimiento de la obligación y se acomodan al plan de disposición de fondos del Tesoro Público.

Si la Intervención considerase que las órdenes de pago cumplen los requisitos señalados en el artículo anterior, hará constar su conformidad mediante diligencia firmada en el documento en que la orden se contiene o en documento resumen de cargo a las cajas pagadoras.

Cuando no se cumplan dichos requisitos, la Intervención formulará el correspondiente reparo, motivado y por escrito, el cual suspenderá, hasta que sea solventado, la tramitación de la orden de pago.

- **Intervención material del pago**

Está sometida a intervención material del pago la ejecución de las órdenes de pago, que tengan por objeto:

— Cumplir, directamente, las obligaciones del Tesoro Público.

— Situar fondos a disposición de cajeros y agentes facultados legalmente para realizar pagos a los acreedores.

— Instrumentar el movimiento de fondos y valores entre las cuentas del Tesoro.

Dicha intervención verificará la identidad del perceptor y la cuantía del pago.

Cuando la Intervención encuentre conforme la actuación firmará los documentos que autoricen la salida de los fondos y valores. Si no la encuentra conforme en cuanto a la identidad del perceptor o la cuantía del pago formulará reparo motivado y por escrito.

B) Control financiero permanente

- **Definición**

El control financiero permanente se ejercerá en los órganos y entidades establecidos en el artículo siguiente y tendrá por objeto la verificación de una forma continua realizada a través de la correspondiente intervención delegada, de la situación y el funcionamiento de las entidades del sector público estatal en el aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que les rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera y en particular al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de equilibrio financiero.

ADAMS

- **Ámbito de aplicación**

1. El control financiero permanente se ejercerá sobre:

   a) La Administración General del Estado.

   b) Los organismos autónomos.

   c) Las entidades públicas empresariales.

   d) Las autoridades administrativas independientes, salvo que su legislación específica disponga lo contrario.

   e) Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

   f) Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados, cuando se hallen inmersas en alguno de los supuestos previstos en el art. 100 de la Ley General de la Seguridad Social.

   g) Los organismos y entidades estatales de derecho público contemplados en el art. 2.2.i) de esta Ley, salvo que su legislación específica disponga lo contrario.

2. El Consejo de Ministros podrá acordar, a propuesta del Ministerio de Hacienda y a iniciativa de la Intervención General de la Administración del Estado, que en determinadas entidades públicas empresariales y organismos y entidades del párrafo i) del apartado 2 del art. 2 de esta Ley, el control financiero permanente se sustituya por las actuaciones de auditoría pública que se establezcan en el Plan Anual de Auditorías.

C) Auditoría pública

La auditoría pública consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público estatal, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicte la Intervención General de la Administración del Estado.

— **Ámbito**

La auditoría pública se ejercerá, en función de lo previsto en el plan anual de auditorías a que se refiere el art. 165 de esta Ley, sobre todos los órganos y entidades integrantes del sector público estatal, sin perjuicio de las actuaciones correspondientes al ejercicio de la función interventora y del control financiero permanente, y de las actuaciones sometidas al ejercicio de la auditoría privada de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, impuestas a las sociedades mercantiles estatales por la legislación mercantil.

— **Plan anual de auditorías**

La Intervención General de la Administración del Estado elaborará anualmente un plan de auditorías en el que se incluirán las

actuaciones a realizar durante el correspondiente ejercicio, tanto las que corresponda desarrollar directamente a dicho centro, como aquellas cuya ejecución deba llevarse a cabo a través de la Intervención General de la Defensa y de la Intervención General de la Seguridad Social. Asimismo, el Plan anual de auditorías incluirá las actuaciones correspondientes a ayudas y subvenciones públicas.

La Intervención General de la Administración del Estado, podrá modificar las auditorías previstas inicialmente en el plan anual cuando existan circunstancias que lo justifiquen.

7.3. Control externo

Realizado por un órgano que no pertenece al mismo ámbito que el controlado, competencia del tribunal de Cuentas y de las Cortes Generales.

7.3.1. El Tribunal de Cuentas

En su condición de supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, corresponde al Tribunal de Cuentas el control externo del sector público estatal, en los términos establecidos en la Constitución, en su Ley Orgánica y en las demás leyes que regulen su competencia.

A) Órganos del Tribunal de Cuentas

- **El Presidente**

Es nombrado de entre los miembros del Tribunal, por el Rey, a propuesta del Tribunal en Pleno para un período de tres años.

Atribuciones más importantes:

— Representar al Tribunal.

— Convocar y presidir el Pleno y la Comisión de Gobierno, así como decidir con voto de calidad en caso de empate.

— Ejercer la jefatura superior del personal al servicio del Tribunal y dispone los gastos (no ordena pagos) y la contratación de obras, bienes, servicios y suministros.

— Comunicar a las Cortes Generales las vacantes de Consejeros de Cuentas que ocurran para que se provea acerca de su sustitución.

- **El Pleno**

Se integra por 12 Consejeros de Cuentas, uno de los cuales será el Presidente y además, el Fiscal.

ADAMS

Queda válidamente constituido con la asistencia de 2/3 de sus miembros, adoptándose sus acuerdos por mayoría de los presentes.

Competencias:

— Ejerce la función fiscalizadora.

— Plantea conflictos que afecten a las competencias o atribuciones del Tribunal.

— Conoce de los recursos de alzada contra las resoluciones administrativas dictadas por órganos del Tribunal.

— Aprueba las Memorias o Informes, Mociones o Notas a que puedan dar lugar los procedimientos de fiscalización y las medidas a proponer para la mejora de la gestión económico-financiera del sector público.

- **La Comisión de Gobierno**

La constituyen el Presidente y los Consejeros de Cuentas Presidentes de Sección.

Competencias:

— Establece el régimen de trabajo del personal.

— Ejerce la potestad disciplinaria en los casos de faltas muy graves respecto del personal al servicio del Tribunal.

— Distribuye los asuntos entre las Secciones.

— Nombra los Delegados Instructores –solo para la instrucción de los procedimientos de reintegro por alcance–. Este cargo es de obligada aceptación por el funcionario designado.

— Prepara las sesiones del Pleno, elaborando y proponiendo al Presidente el oportuno orden del día.

— Mantiene relaciones permanentes con las Cortes Generales a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

- **La Sección de Fiscalización**

Se organizará en departamentos sectoriales y territoriales, al frente de cada uno de ellos estará un Consejero de Cuentas. A los departamentos se adscribirán Abogados Fiscales.

Competencias:

— Verificar la contabilidad de las Entidades del sector público.

— Examinar y comprobar las cuentas que han de someterse a la fiscalización del Tribunal.

- **La Sección de Enjuiciamiento**

La organización de esta Sección es en Salas, integradas por un Presidente y dos Consejeros de Cuentas, estando asistidos por dos o más Secretarios.

Atribuciones:

— Conoce de las apelaciones contra las resoluciones en primera instancia dictadas por los Consejeros de Cuentas en los asuntos que, seguidamente, se detallarán.

— Prepara la Memoria de las actuaciones jurisdiccionales del Tribunal durante el ejercicio económico correspondiente y formula la oportuna propuesta al Pleno.

- **Los Consejeros de Cuentas**

Son designados por las Cortes Generales, seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de 3/5 de cada Cámara, por un período de nueve años.

Son independientes e inamovibles.

— Los Presidentes de las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento son designados por el Tribunal entre los Consejeros de Cuentas, a propuesta del Pleno.

— Están sujetos a las mismas causas de incapacidad, incompatibilidades y prohibiciones que las establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

— La responsabilidad civil o criminal en que incurran en el ejercicio de sus funciones se exigirá ante el Tribunal Supremo.

— Resuelven en primera o única instancia los asuntos:

  - Juicios de las cuentas.
  - Procedimientos de reintegro por alcance (a efectos de responsabilidad contable se entiende por alcance el saldo deudor injustificado de una cuenta).
  - Expedientes de cancelación de fianzas.

- **La Fiscalía**

Integrada por el Fiscal –que forma parte del Pleno– y Abogados Fiscales, depende funcionalmente del Fiscal General del Estado. El Fiscal, miembro de la Carrera Fiscal, será nombrado por el Gobierno en la forma establecida en el Estatuto del Ministerio Fiscal.

- **La Secretaría General**

Desempeña las funciones conducentes al adecuado ejercicio de las competencias gubernativas del Presidente, del Pleno y de la Comisión de Gobierno en todo lo relativo al régimen interior del Tribunal de Cuentas.

ADAMS

B) Funciones

Tanto la Constitución como la Ley Orgánica 2/1982 definen el Tribunal de Cuentas como el "supremo órgano fiscalizador" de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. Y añade la Ley Orgánica "sin perjuicio de su propia jurisdicción". Por tanto, se vislumbran las funciones del Tribunal al definirlo.

El Tribunal de Cuentas ejerce, con plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico, las funciones:

a) Fiscalización externa, permanente y consultiva de la actividad económico-financiera del sector público.

b) Enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.

- **Función fiscalizadora**

Se refiere al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de:

— Legalidad (art. 133.4 de la Constitución).

— Eficiencia (art. 31.2 de la Constitución).

— Economía.

Obviamente esa función se ejercerá en relación con los programas de ingresos y gastos públicos.

Además, el Tribunal de Cuentas fiscalizará las subvenciones, créditos o ayudas del sector público, percibidas por personas físicas o jurídicas.

La actuación de fiscalización puede concretarse en estos puntos:

a) Examen y comprobación, por delegación de las Cortes Generales, de la Cuenta General del Estado.

b) En particular, serán fiscalizados:

— Los **contratos** celebrados por la Administración del Estado y las demás Entidades del sector público.

— La **situación y variación patrimonial** del Estado y Entidades del sector público.

— Las **modificaciones** de los créditos presupuestarios iniciales.

c) El resultado de la fiscalización se expondrá a través de Informes o Memorias, ordinarias o extraordinarias, a elevar a las Cortes Generales

o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, según se trate del sector público estatal o territorial.

Anualmente, el Tribunal de Cuentas remitirá un Informe o Memoria a las Cortes Generales, que comprenderá el análisis de la Cuenta General y de las demás del sector público. Idéntico informe será remitido a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas para el control económico y presupuestario de su actividad financiera.

C) El enjuiciamiento contable

— **Ámbito:**

Constituye una **jurisdicción propia** del Tribunal a ejercer respecto de las **cuentas** que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos. Es extensiva a los alcances de caudales o efectos públicos.

— **Características:**

a) La jurisdicción contable es necesaria e improrrogable, exclusiva y plena.

b) La decisión que se pronuncie no produce efectos fuera del ámbito de la jurisdicción contable.

c) La jurisdicción contable es compatible, respecto de unos mismos hechos, con el ejercicio de la potestad disciplinaria y con la actuación de la jurisdicción penal.

Si los hechos fueren constitutivos de delito, la responsabilidad civil será determinada por la jurisdicción contable en el ámbito de su competencia.

Queda **fuera de la jurisdicción contable** el enjuiciamiento de:

— Los asuntos atribuidos a la competencia del Tribunal Constitucional.

— Las cuestiones sometidas a la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

— Los hechos constitutivos de delito.

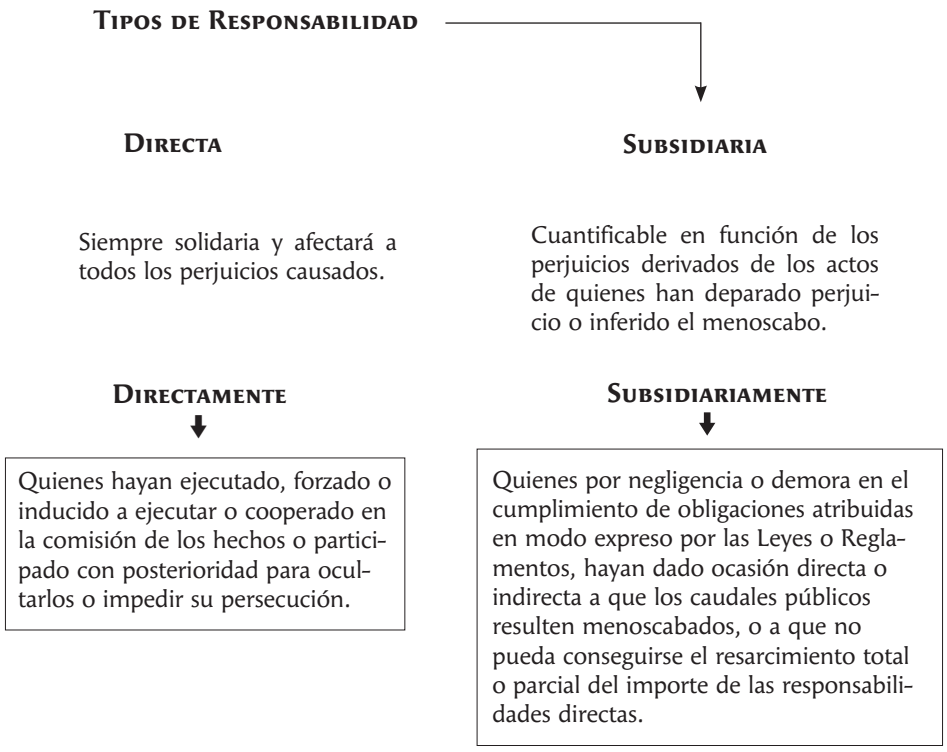
— Las cuestiones de índole civil, laboral o de otra naturaleza, cuyo conocimiento tengan atribuidos los órganos del Poder Judicial.

— **La responsabilidad contable:**

Viene definida en la Ley Orgánica 2/1982 de esta forma:

"El que por acción u omisión contraria a la Ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados.

ADAMS



Finalmente, la Ley Orgánica reguladora del Tribunal determina que las resoluciones emanadas de dicho Órgano serán susceptibles del recurso de casación y revisión ante el Tribunal Supremo.

7.3.2. Control parlamentario o político

Es el control de las Cortes Generales. Estas aprobaron el Presupuesto, elaborado por el Gobierno y, a pesar de las facultades otorgadas al Ejecutivo en el art. 134.5 y 6 de la Constitución, van a ejercer un control directo sobre la acción gubernamental en materia presupuestaria, que se concreta en:

— La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

— La aprobación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito a lo largo del ejercicio.

— La aprobación de la Cuenta General del Estado.

Si en el primer punto, el control es preventivo; y, en el segundo, simultáneo a la ejecución del presupuesto, el último supone un control sobre la ejecución presupuestaria, que culminará con la aprobación de dicha Cuenta General.

Ideas clave

- **Fases de gestión del Presupuesto de gastos**

La gestión del Presupuesto de gastos del Estado, de sus organismos autónomos y de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo, así como, de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se realizará a través de las siguientes fases:

a) Aprobación del gasto.

b) Compromiso de gasto.

c) Reconocimiento de la obligación.

d) Ordenación del pago.

e) Pago material.

- **Definición de la fase de aprobación del gasto**

La aprobación es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

La aprobación inicia el procedimiento de ejecución del gasto, sin que implique relaciones con terceros ajenos a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad Social.

- **Agrupaciones a que pueden afectar los documentos contables**

Las agrupaciones a que pueden afectar los documentos contables son:

— Presupuesto corriente.

— Presupuestos cerrados.

— Ejercicios posteriores.

— Tramitación anticipada.

- **Documentos contables en tramitación anticipada**

— "RC" de tramitación anticipada:

  - 100 Retención de crédito para gastar.
  - 108 Retención adicional del 10% de la adjudicación.
  - 109 Retención 1% cultural (art. 58.3b RD 111/1986).

— "A" de tramitación anticipada.

— "D" de tramitación anticipada.

— "AD" de tramitación anticipada.

- **Exención de fiscalización previa**

No estarán sometidos a la fiscalización previa:

a) Los contratos menores, así como los asimilados a ellos en virtud de la legislación contractual.

b) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones.

c) Los gastos menores de 5.000 euros cuyo pago se realice mediante el procedimiento especial de anticipo de caja fija, regulado en el art. 78 de la LGP.

d) Los gastos correspondientes a la celebración de procesos electorales a que se refiere la disposición adicional novena de la LGP.

e) Las subvenciones con asignación nominativa,

f) Los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada

g) Los gastos correspondientes a las actuaciones objeto del régimen excepcional de emergencia regulado en el art. 120.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. La no sujeción no comprende la fiscalización previa de la orden de pago a justificar, en el supuesto de que se libren fondos con este carácter para atender los gastos de emergencia.

Tampoco estarán sometidos a fiscalización previa los gastos menores de 5.000 euros que se realicen con cargo a fondos librados a justificar, cuando los servicios o prestaciones a que refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en territorio extranjero.

- **¿Cuándo procederá la formulación de reparo en el régimen general de intervención previa?**

Cuando se aplique el régimen general de fiscalización e intervención previa, procederá la formulación del reparo en los casos siguientes:

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no se considere adecuado.

b) Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación.

c) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

e) Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos al Tesoro Público o a un tercero.

En el supuesto de que los defectos observados en el expediente derivasen del incumplimiento de requisitos o trámites no esenciales, la Intervención podrá emitir informe favorable, pero la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación de dichos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente. El órgano gestor remitirá a la Intervención la documentación justificativa de haberse subsanado dichos defectos.

De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad del expediente, se considerará formulado el correspondiente reparo.

- **¿En casos ejercerá la fiscalización previa el Interventor General de la Administración del Estado?**

El Interventor General de la Administración del Estado ejercerá la fiscalización previa en los actos de aprobación de los gastos siguientes:

a) Los que hayan de ser aprobados por el Consejo de Ministros o por las Comisiones Delegadas del Gobierno.

b) Los que supongan una modificación de otros que hubiera fiscalizado la Intervención General de la Administración del Estado.

c) Los que deban ser informados por el Consejo de Estado o la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado.

- **¿En qué momento los órganos gestores deberán solicitar de la Intervención General, la designación de representante, para su asistencia potestativa a la comprobación material de la inversión?**

Los órganos gestores deberán solicitar de la Intervención General, la designación de representante, para su asistencia potestativa a la comprobación material de la inversión, cuando el importe de esta sea igual o superior a 50.000 euros, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto equivalente, con una antelación de 30 hábiles a la fecha prevista para la terminación de la prestación objeto del contrato o encargo, entendiéndose por tal la fecha de entrega o realización total de la inversión. Si la solicitud se refiere a recepciones que deban efectuarse fuera de España, el plazo será de 45 días hábiles.